



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/582/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין  
אושרת ארפי מוראי**

**התובעת:**

**ולדר גולדה לאה  
באמצעות ב"כ עו"ד גולדי רוטנברג  
מצדה 7, בני ברק  
טל': 052-8154545 פקס: 8080870**

**נגד**

**הנתבעים:**

**1. אימר ישראל שלמה  
2. אימר שינדל  
באמצעות ב"כ עו"ד משה מורגנשטרן  
חנה סנש 8, בני ברק  
טל': 03-6167073 פקס: 03-6160742**

**פסק דין**

1. תביעה למתן צו עשה, המורה לנתבעים להרוס בניה שביצעו בחלל הרום של חדר המדרגות בבית המשותף ובחלקים בגג הבית המשותף המשמש רכוש משותף, וכן למתן צו עשה, המורה לנתבעים להרוס יחידת דיור שבנו על גג הבית המשותף הצמוד לדירתם, משהשימוש בה מנוגד להיתר בניה ועולה כדי פגיעה בזכות הקניין של התובעת בבית המשותף.

**העובדות וההליך**

2. הצדדים הינם הבעלים של דירות בבית המשותף ברחוב יונתן בן עוזיאל פינת רחוב רבי מאיר 6 באלעד, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 101 בגוש 5758 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד שבו שתי כניסות (א' ו-ב').



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- בכל כניסה ארבע קומות ו-12 דירות (3 דירות בכל קומה). הבית המשותף כולל 24 דירות. לבית המשותף נרשם ביום 16.4.2008 תקנון מוסכם.
3. התובעת הינה הבעלים של דירה בבית המשותף, המצויה בקומה השלישית והאחרונה בכניסה א' בבית, והרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 11 (להלן - "התובעת").
4. הנתבעים הינם הבעלים של דירה בבית המשותף, המצויה אף היא בקומה השלישית בכניסה א' בבית ובסמיכות לדירת התובעת, והרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 12 (להלן - "הנתבעים").
5. בהתאם לצו רישום הבית המשותף מיום 16.4.2008, לכל אחת משלוש הדירות בקומת השלישית בכניסה א' בבית המשותף, לרבות דירת התובעת ודירת הנתבעים, צמוד חלק מגג הבית המשותף בשטח של 50.15 מ"ר. השטח הצמוד לכל דירה סומן באות ובצבע שונים, כמפורט בתשריט רישום הבית המשותף (להלן - "תשריט הבית המשותף").
6. התובעת רכשה הדירה בבית המשותף בחודש ינואר 2017.
7. טרם רכשה התובעת את דירתה ולאחר שנרשם הבית המשותף, ניתן לנתבעים היתר בניה מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובניה אלעד (היתר בניה מספר 20080145), לבניית "תוספת בניה בקומה ג' ובגג".
8. הנתבעים השלימו הבניה קודם לרכישת הדירה על ידי התובעת.
- אין חולק, כי הבניה שביצעו הנתבעים כוללת בניית גרם מדרגות בחלל הרום של חדר המדרגות בבית המשותף, וכן בניה על גג הבית המשותף לרבות בחלק שאינו צמוד לדירת הנתבעים, המצוי מעל חדר המדרגות בבית המשותף.
- עוד אין חולק, כי דלת הכניסה לדירת הנתבעים משמשת כיום דלת כניסה למסדרון המוביל הן לדלת כניסה פנימית לדירת הנתבעים (משמאל) הן לגרם המדרגות (מימין) המוביל לבנוי על גג הבית המשותף, לרבות לדלת כניסה ליחידת דיור נפרדת הבנויה על גג הבית המשותף.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עוד אין חולק, כי הבניה שביצעו הנתבעים חסמה הגישה לגג הבית המשותף כפי שהיתה קודם לבניה זו, באמצעות סולם ברזל המותקן בחדר המדרגות בקומה השלישית המוביל לפתח עילי לגג. בעקבות הבניה נאטם לחלוטין הפתח, והגישה לגג הבית המשותף אפשרית כיום אך באמצעות מעבר דרך דירת הנתבעים.

9. ביום 28.11.2017 פנתה התובעת, באמצעות באת כוחה, לנתבעים במכתב "התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים", בדרישה להסיר הבנוי בחלל הרום של חדר המדרגות בבית המשותף ובשטח הגג שמעליו, לאפשר גישה לגג הבית המשותף. זאת, בציינה כי היא מתעדת לבנות על גג הבית המשותף, בשטח הצמוד לה, בכפוף לקבלת היתר בניה כדין.

10. עוד קודם, ביום 10.9.2017, פנתה התובעת, באמצעות באת כוחה, ליועץ המשפטי של עיריית אלעד, למהנדס העיר וכן לראש העיר אלעד, בדרישה לתיקון העוולה, כלשונה, בהדגישה כי הבניה נעשתה ברכוש המשותף, ללא הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף ומבלי שניתן אישור הגורמים הרלוונטיים, תוך פגיעה בזכות הקניין העומדות לה.

11. במענה לפניות אלה, השיבה היועץ המשפטי של עיריית אלעד, במכתבו מיום 23.10.2017, כי מפקח בניה שערך ביקורת בבית המשותף מצא כי לנתבעים היתר בניה משנת 2008 "לבניית תוספת בגג הבניין. ההיתר אינו כולל חסימה וסיפוח של שטח ציבורי - חלל חדר המדרגות לדירה. מביקורת שבוצעה במקום נמצא, כי בניגוד לנטען בתלונה, חלל חדר המדרגות לא נחסם."

12. משהנתבעים לא נעתרו לבקשה כאמור, הגישה התובעת התביעה דנן.

13. ביום 25.11.2018 התקיימה בפניי ישיבת הוכחות, לאחר שהתביעה הועברה לטיפול בסמוך. במסגרת ישיבה זו נשמעו הן חקירות העדים מטעם התובעת, אשר כללו התובעת, אביה (מר יעקב ולדן), ונציג מטעם מחלקת מהנדס העיר אלעד (מר מאיר בלומנטל), הן חקירת הנתבע 1 מטעם הנתבעים.

14. ביום 5.12.2018 קיימתי ביקור בבית המשותף, בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. במהלכו צפיתי בחלל חדר המדרגות, נכנסתי דרך דלת הכניסה החיצונית של דירת הנתבעים,



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טיפסתי בגרם המדרגות וצפיתי בבנוי בקומת הגג. במסגרת הביקור הובאו חלופות לסיום ההליך בפשרה. משלא עלה בידי הצדדים לסיים ההליך כאמור, הגישו סיכום טענותיהם בכתב.

עיקרי טענות התובעת

15. לטענת התובעת, הנתבעים בנו תוספת בניה על שטח הצמוד לדירתם בגג הבית המשותף, וכן על הרכוש המשותף הכולל חלל הרום של חדר המדרגות וגג הבית המשותף, מבלי שקיבלו הסכמת בעלי הדירות בבית, תוך הפקעת זכויותיה הקנייניות של התובעת ברכוש המשותף, ובניגוד להיתר הבניה שניתן בידם. עובר לרכישת הדירה, בדקה התובעת את מסמכי הבית המשותף, ולמדה כי אין בידי הנתבעים הרשאה לבניה כאמור. אף המוכר (הבעלים הקודם של הדירה) מסר לתובעת כי מעולם לא נתן הסכמתו לנתבעים לבניה על הרכוש המשותף בבית המשותף. בשל רצון התובעת לבנות אף היא על השטח הצמוד לדירתה בגג הבית המשותף, פנתה לנתבעים להסדיר העלייה לגג, אשר נחסמה בשל הבניה שביצעו הנתבעים, אלא שהנתבעים סירבו לעשות כן.

16. במסגרת בירור התביעה דנן, המציאו הנתבעים מסמך יחיד שכותרתו "הצהרה" (אינו נושא תאריך), בדבר מתן הסכמה של בעליהן של 11 דירות בבית המשותף לביצוע בניה בבית המשותף. בהקשר זה, טענה התובעת כי כלל לא ניתן להצמיד לדירה בבית המשותף חדר מדרגות, בהיותו רכוש משותף הכרחי. אף אם ניתן היה להצמיד חלל חדר המדרגות לדירת הנתבעים, אין בידי הנתבעים הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף, 24 במספר, וכן אסמכתה לתיקון תקנון הבית המשותף, כמתחייב על פי הוראות הדין. אף אם תתקבל טענת הנתבעים, לפיה הבניה בוצעה לצורך הרחבת דירתם, אין בידי הנתבעים הסכמה בשיעור של 75% מכלל בעלי הדירות בבית המשותף, כמתחייב על פי דין. מכל מקום, טענה התובעת כי לא עלה בידי הנתבעים להוכיח שהסכמת 11 בעלי הדירות בבית המשותף, לכאורה, ניתנה לצורך הצמדת חלל הרום של חדר המדרגות ובניה עליו ועל חלקים ברכוש המשותף על גג הבית המשותף. כנטען, אין בחתימה של בעל דירה בבית המשותף כאמור, כדי לחייב רוכש דירה,



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/582/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משלא התקבלה החלטה כדין על ידי האסיפה הכללית וממילא משזו לא נרשמה בספר ההחלטות של הבית המשותף.

17. התובעת הוסיפה וטענה, כי הבניה שביצעו הנתבעים מונעת ממנה גישה ישירה ונוחה לגג הבית המשותף, ואף תחייבה בבניית גרם מדרגות פנימי בדירתה העלול לפגוע בשטח דירתה ובערכה. הבניה בחלל הרום של חדר המדרגות אף עולה כדי מפגע אסתטי. בסיום, טענה התובעת כי יש לדחות הטענה בדבר שיהוי והשתק, לנוכח מועד רכישת הדירה על ידי התובעת וניסיונות אביה להידבר עם הנתבעים למציאת פתרון.

**עיקרי טענות הנתבעים**

18. לטענת הנתבעים, דין התביעה להידחות. ראשית, מן הטעם של השתק ומניעות, עת התובעת רכשה דירתה לאחר שהבניה שביצעו הנתבעים הושלמה. הבעלים הקודם של דירת התובעת נתן הסכמתו לבניה שביצעו הנתבעים, לרבות תוך ניצול חלל הרום של חדר המדרגות ובניה על גבי הרכוש המשותף בגג הבית המשותף. בהתאם, יש לראות התובעת כמי שרכשה זכויות המוכר וחובותיו, ומשכנסה בנעליו אינה יכולה לחזור בה מההסכמה שניתנה. עוד טענו הנתבעים, כי חרף אי התייצבות הבעלים הקודם של הדירה לחקירה על תצהירו (משהודיע כי נבצר ממנו להתייצב לעדות בשל מחלה), לא עמדה התובעת על מתן עדותו, ללמד כי אילו היתה עושה כן היה בעדות כדי לפעול לחובתה. לדידם, אף אם הבעלים הקודם של הדירה היה חוזר בו מהסכמתו, דינה להידחות משלא ניתן לקבל כראיה עדות בעל פה נגד מסמך בכתב. מכל מקום, הבעלים הקודם של הדירה נכח בשלבי הבניה ומשלא התנגד לכך רואים אותו כמי שנתן הסכמתו לבניה.

19. יתרה מזאת, התובעת רכשה הדירה לאחר שראתה הבית המשותף והבניה בחלל רוֹם חדר המדרגות, ומשכך אינה יכולה לטעון נגד אי חוקיות הבניה. התובעת ידעה כי היא רוכשת דירה ללא גישה לגג הבית המשותף, ולכן אין כל רלוונטיות לתום לב במעמד רכישת הדירה. עוד נטען, כי הגישה לגג הבית המשותף כיום קלה יותר מבעבר, הגם שהדבר מצריך מעבר משטחם הפרטי של הנתבעים. עוד טענו הנתבעים, כי אין בגרם



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המדרגות שנבנה בחלל הרום של חדר המדרגות ובבניה על שטח הגג שמעליו כדי לפגוע בערך הדירה של התובעת.

20. הנתבעים הוסיפו וטענו, כי בהתאם לעדות נציג עיריית אלעד, העירייה מאפשרת לבעל דירה בבית משותף בניית מדרגות אך מתוך דירתו ואינה מאפשרת כלל בניית קומת מדרגות נוספת. לפיכך, כטענתם, הנתבעים הם הזכאים לבנייה בחלל חדר המדרגות משדירתם צמודה לחלל זה. בתוך כך, ברי כי תכלית התביעה אחת היא, להזיק לנתבעים שכן ככל שזו תתקבל ידרשו הנתבעים להרוס גרם המדרגות מבלי שיהא בכך כדי לאפשר לתובעים לעשות כל שימוש בחלל הרום של חדר המדרגות לבניית גרם מדרגות משותף. בהקשר זה, הוסיפו הנתבעים וטענו כי סירובם לאפשר שימוש בגרם המדרגות שבנו בחלל הרום של חדר המדרגות אינו סירוב לאפשר שימוש ברכוש המשותף, אלא בשטחם הפרטי משחלק מגרם המדרגות מצוי בשטחם זה.

21. בהתייחס לטענה בדבר קיומה של יחידת דיור נפרדת, שנבנתה שלא בהתאם להיתר הבניה, טענו הנתבעים כי המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בה, בהעדר סמכות עניינית לדון ולהכריע בעבירות בניה.

### דיון והכרעה

22. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ובחנתי מלוא הראיות שהובאו בפניי בהתאם להוראות הדין ואמות המידה שהותוו בפסיקה, מצאתי כי דין התביעה להתקבל לעניין מתן צו עשה המורה לנתבעים להרוס הבניה שביצעו בחלל הרום של חדר המדרגות בבית המשותף ובשטח שמעליו בגג הבית המשותף. אשר לתביעה למתן צו עשה, המורה לנתבעים להרוס יחידת הדיור שבנו על גג הבית המשותף הצמוד לדירתם, מצאתי לקבלה בחלקה ולהורות לנתבעים להפסיק השימוש בשטח בנוי זה כיחידת דיור נפרדת.

אביא הטעמים העומדים בבסיס הכרעה זו בהתייחס לכל אחד משני הסעדים המבוקשים. תחילה, הסעד המבוקש להריסת הבניה בחלל רום חדר המדרגות ובשטח הגג שמעליו בבית המשותף.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**בניה בחלל רום חדר המדרגות ובשטח הגג שמעליו בבית המשותף**

23. לצורך הכרעה בסוגיה זו, נדרש לדיון והכרעה סוגיות המשנה הבאות:

א. האם חלל רום חדר המדרגות בבית המשותף והשטח שמעליו בגג הבית הינם רכוש משותף?

ב. האם ניתן להצמיד חלל רום של חדר מדרגות והשטח שמעליו בגג בית משותף לדירה פלונית בבית?

ג. האם בידי הנתבעים הסכמה כנדרש לצורך הצמדה ובניה על חלל רום חדר המדרגות והשטח שמעליו בגג הבית המשותף?

ככל שהצמדת חלל רום חדר המדרגות ושטח הגג שמעליו והבניה עליהם אינם כדין:

ד. האם דין התביעה להידחות מחמת שיהוי בהגשתה.

ה. האם קם מחסום מקבלת סעד הריסה מחמת השתק ומניעות.

אפנה לבחון השאלות כסדרן:

א. חלל רום חדר המדרגות והשטח שמעליו בגג הבית המשותף

24. הוראת סעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") מסדירה, בין היתר, הגדרת ההיגד 'רכוש משותף', בקבעה לאמור:

"רכוש משותף - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה  
מסויימת.

הגדרת הרכוש המשותף בבית המשותף הינה שיורית, "כל מה שאינו רשום כדירה הוא בגדר רכוש משותף" (פרופ' י' ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), 392 (להלן - "ויסמן")). בהתאם ללשון הוראת סעיף 52 לחוק המקרקעין, ככלל, חדרי מדרגות וגגות בבית המשותף נמנים עם הרכוש המשותף. אוסיף בהקשר זה, כי המחוקק נקט לשון 'חדרי מדרגות', אשר מטיבם ומטבעם כוללים גרמי המדרגות ומלוא חלל חדר המדרגות, לרבות רום חדר זה בבית המשותף.

25. עוד בהתאם להוראת סעיף 55(א) לחוק המקרקעין, "לכל בית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף של אותו בית משותף". בבחינת זכות קניינית העומדת לכל בעל דירה בבית המשותף בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף, המצטרפת לזכות הקניין של בעל דירה בדירתו-הוא.

26. הוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו, כי בעלי דירות בבית משותף רשאים לקבוע כי חלק מסוים של הרכוש המשותף יהא צמוד לדירה פלונית בבית, ומשהוצמד יהא חלק בלתי נפרד מהדירה. כך לשון הסעיף:

"בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן - התקנון), שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד."

27. בהתאם לתקנון המוסכם החל על הבית המשותף, הוצמדו שטחי גג לחלק מדירות הבית. הצמדת חלק גג הבית המשותף לדירת התובעת סומנה באות ה' בצבע צהוב, והצמדת חלק גג הבית המשותף לדירת הנתבעים סומנה באות ו' בצבע אדום.

28. בהתאם לתשריט הבית המשותף, בקומה השלישית בבית 3 דירות, ובכללן דירות התובעת והנתבעים. במרכזה של קומה זו חדר מדרגות ופיר מעלית. עוד בהתאם



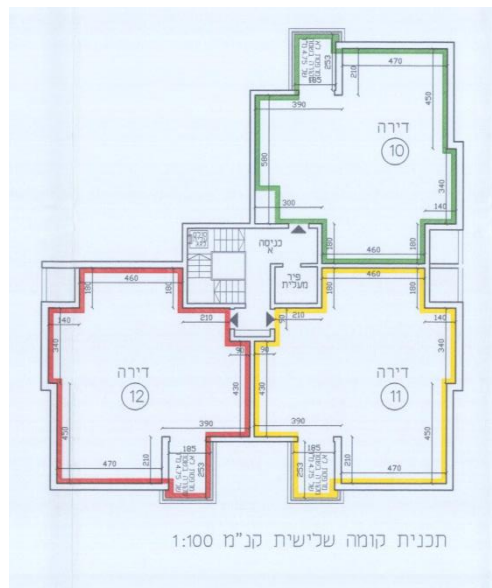
מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לתשריט הבית המשותף, בקומת הגג 6 חלקים נפרדים: הצמדה לדירת התובעת, הצמדה לדירת הנתבעים, הצמדה לדירה נוספת המצויה בקומה השלישית בבית המשותף, ובמרכזם חדר מכונות הממוקם מעל חדר המדרגות ופיר המעלית, ומשני צדיו חלקים הרשומים בתשריט "גג רכוש משותף".

29. לשם הנוחות, אביא החלקים הרלוונטיים מתשריט הבית המשותף:



30. העולה מן המקובץ, בהתאם לתקנון הבית המשותף ולצו רישום הבית המשותף (הכולל תשריט הבית), חלל רום חדר המדרגות וכן השטח המצוי מעליו בגג הבית המשותף הינם רכוש משותף.

משכך, אפנה, איפוא, לבחון האם ניתן להצמיד חלקים אלה ברכוש המשותף לדירה פלונית בבית משותף.

ב. הצמדה של חלל רום חדר מדרגות והשטח שמעליו בגג בית משותף



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. כאמור, הוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, מורנו כי בעלי דירות רשאים לקבוע בתקנון שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהא צמוד לדירה פלונית. עם זאת, הוטעם בהוראת הסעיף, כי הצמדה כאמור תותר "ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות."

32. בעמרו על סייג זה, אשר זכה לכינוי "רכוש משותף הכרחי", קבע המלומד ויסמן כי הוראת החוק מבחינה בין שתי קבוצות רכוש. "האחת, כוללת פריטים שאין להצמידם, בלא קשר לשאלה מהו מספר בעלי הדירות שחלקים אלה נועדו לשמשם. על קבוצה זו נמנים חדרי המדרגות, מעליות ומקלטים. הקבוצה האחרת, כוללת פריטים שאין להצמידם רק אם הם נועדו לשמש את כל בעלי הדירות." (שם, עמודים 398-399).  
לאמור, על פי לשון סעיף 55(ג) לחוק, חל איסור קוגנטי על הצמדת חדרי מדרגות, מעליות ומקלטים, אף אם נועדו לשימוש בעל דירה אחד בבית המשותף. ויסמן סבור כי אין הצדקה לחלוקה זו, בהפנותו אף לדין החל בעניין זה במדינות שונות, לפיו חלקי הרכוש המשותף המשמשים רק דייר אחד ניתנים להוצאה מן הרכוש המשותף.

33. בגישה זו נקט גם המלומד א' אייזנשטיין בספרו יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), 114, בהוסיפו כי הייעוד של החלקים ברכוש המשותף כמצוין בסעיף 55(ג) לחוק נקבע על פי הוראות תכנית או תנאי בהיתר שניתנו לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. כך בהמחישו: "לדוגמא, מקלט שנועד על פי התכנית לשמש את כל בעלי הדירות, לא ניתן להצמיד לדירה פלונית, גם אם כל בעלי הדירות יסכימו לכך. כמו כן, לא ניתן להצמיד חלקים מהרכוש המשותף המשמשים בפועל את כל בעלי הדירות, אף שייעודם לא נקבע בתכנית או בהיתר. לדוגמא, חדר מדרגות דרכו נכנסים לגג המהווה רכוש משותף לא ניתן להצמידו לדירה פלונית ואף לא לדירה העליונה."

34. פרשנות לסייג הקבוע בסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, מצאתי בפסק דינה של כבוד השופטת א' פרוקצ'יה, שניתן בע"א (מחוזי י-ם) 4414/97 עו"ד יצחק ק' ירד נ' הממונה על המרשם, פורסם ב"נבו", (18.10.1998) (להלן - "ירד"). במסגרתו, נדרש בית המשפט לשאלת רישומו של בית משותף מקום שכל חלקי הבית המשותף הוצמדו לדירות. אגב כך, קבע בית המשפט פרשנות מצמצמת לאיסור הקוגנטי המשתמע



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מלשון סעיף 55(ג) לחוק, לפיה סיפא הסייג ('המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות')  
חל על כל הפרטים המנויים בו ('מדרגות, מעליות, מקלטים ומתקנים') כלשונה:

"החוק נותן בידי בעלי הדירות חופש פעולה נרחב לקבוע  
כי חלק מסוים של הרכוש המשותף כהגדרתו בסעיף 52  
לחוק יהיה צמוד לדירה פלונית, ואם הוצמד חלק מסוים  
כאמור הוא לא ייחשב כרכוש משותף אלא דינו לכל דבר  
ועניין כדין הדירה אליה הוצמד (סעיף 55(ג) לחוק).

עם זאת, החוק מגביל את חופש הפעולה של בעלי הדירות  
בעניין זה לגבי חלקי רכוש משותף מסוימים שהם מטבעם  
בשימוש כלל דיירי הבית כגון חדרי מדרגות, מעליות,  
מקלטים, ו'מתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי  
הדירות' - כאמור בסעיף 55(ג) הנ"ל.

המגבלה על הצמדת חלקי רכוש משותף אלה לדירה  
פלונית נובעים רק מהיותם על פי טבעם מיועדים לשימוש  
כלל הדיירים, או חלקם. אולם אם מדובר במבנה אשר  
מבחינה פיסית מאפשר הצמדת כל חלקי הרכוש המשותף  
באופן ספציפי לדירות מבלי שבעל דירה כלשהי ייפגע,  
כגון שלכל דירה ייבנה חדר מדרגות פרטי משלה, והוא  
הדין במעלית, מקלט ושאר מתקנים פרטיים - שוב נראה  
כי המגבלה שבסעיף 55(ג) אינה קיימת, ונראה לכאורה כי  
אין בה כדי לשלול מבעלי דירות לקבוע בתקנון מוסכם כי  
כלל הרכוש המשותף כהגדרתו בסעיף 52 לחוק יוצמד  
לדירות בדרך זו או אחרת עד כדי מיצויו המלא בדרך זו.  
ואכן, בכך שהמחוקק היתנה את האיסור על הצמדת פריטי  
רכוש משותף מסוימים בסעיף 55(ג) בכך ש'יהיו מיועדים  
לשמש את כל בעלי הדירות' שלל המחוקק מהקוגנטיות  
שבהוראה זו במצבים בהם המבנה הפיסי של הבית  
מאפשר את פיצולו של כל הרכוש המשותף והצמדתו בין  
הדירות הספציפיות. ואם כך, שוב אין דרישה קוגנטית  
לקיום רכוש משותף כללי לכל הדיירים, כאמור.

...

לאור זאת, אניח לצורך העניין כי ראוי לפרש את מגבלות  
סעיף 55(ג) באורח מוגבל באופן שניתן להצמיד כל אחד  
מהפריטים המאוזכרים בו אם אין הוא מיועד לשמש את  
כל בעלי הדירות."

(עמודים 262-263 לפסק הדין).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. ברוח זו פסקה גם כבוד השופטת ר' רונן בפסק הדין שניתן בהפ' (מחוזי ת"א) 201303/04 ברמן יוג'ין נ' דישי אנרי, פורסם ב"נבו" (1.2.2005), שעניינו תובענה למתן סעד הצהרתי לפיו איטום החלל העליון של חדר מדרגות בבית המשותף מהווה פגיעה בזכויות קנייניות של המבקש. בהפנותו לפסק הדין שניתן בעניין ירד, קבע בית המשפט כי "ההלכה הפסוקה הכירה באפשרות כי בבית משותף יהיו חדרי מדרגות נפרדים שיוצמדו לדירה מסוימת, אם הם לא נועדו לשמש את כל בעלי הדירות." וכי "אין מניעה להוציא מהרכוש המשותף, בהסכמה, חדר מדרגות שאינו מיועד לשמש את כל בעלי הדירות." שם, קבע בית המשפט כי פרשנות נכונה של מערכת ההסכמים בין הצדדים מלמדת על הסכמה שנתן המבקש לביצוע עבודות איטום החלל העליון של חדר המדרגות ובניה על הגג, בנמקו לאמור:

"את המונח 'חדר מדרגות' יש לפרש לאור מכלול הוראות הסכם המכר והסכם ההפרדה, כמתייחס למדרגות שבשימוש כל הדיירים. ... פרשנות זו עולה בקנה אחד גם עם החוק וההלכה הפסוקה. החלק העליון של חדר המדרגות הוא חלק שאינו משמש אף אחד מהדיירים. כאמור, חלק זה מוביל לגג, שהוא בבעלות המשיבים, והמבקש ידע על כך. אין לחלק זה של המדרגות המוביל רק אל גג הבנין כל שימוש מבחינת המבקש או דיירים אחרים. השימוש היחיד של חלק זה של המדרגות הוא כדי להגיע אל הגג, שכאמור למבקש אין בו זכויות."

36. לסיכום חלק זה, אביא דבריו של כבוד השופט נ' סולברג בת"א (מחוזי י-ם) 7120/05 יעקב נתנאל דנן נ' דוד ג'ואל נובק, פורסם ב"נבו", עמוד 9 (4.2.2007), בהתייחסו להוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, בקבעו לאמור: "בד בבד עם ההיתר להצמיד חלקים מסוימים לדירות, אין לאפשר מצב שבו לדירה מסוימת יוצמדו חלקים מן הרכוש המשותף, אשר זמינותם ונגישותם לשימושם של בעלי דירות אחרים הכרחיים המה."

37. ומן הכלל אל הפרט. אין חולק כי בהתאם לצו רישום הבית המשותף, כולל גג הבית חלקים המוגדרים 'גג רכוש משותף', וכי חלקים אלה נועדו לשמש ומשמשים בפועל את בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות לצורך הצבת דודי שמש. עוד אין חולק, כי



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שטח הגג שמעל חלל רום חדר המדרגות נועד לשמש חדר מכוניות, וכי הגישה והמעבר לגג הבית המשותף מתאפשרים אך מחלל רום חדר המדרגות, כמצוין בתשריט הבית המשותף בקומה השלישית (והאחרונה), דרך המסומן בתשריט 'פתח יציאה לגג'.

בנסיבות אלה, אף בהתאם לגישה המצמצמת תחולת הסייג הקבוע בהוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין לעניין רכוש משותף שלא ניתן להצמידו כלל לדירה פלונית (אינה רואה ברישא הסייג איסור קוגנטי), יש לראות חלל רום חדר המדרגות והשטח שמעליו בגג הבית המשותף רכוש משותף הכרחי שלא ניתן להצמידם לדירה פלונית בבית המשותף. בנסיבות דנן, הצמדה של שטחים אלה משמעה חסימת גישה ומעבר חופשיים של בעלי דירות בבית המשותף לגג הבית המהווה רכוש משותף, ובתוך כך גריעה בפועל של גג הבית המשותף (בחלקים שלא הוצמדו לדירות) מהרכוש המשותף בבית.

למסקנה זו בידי להגיע אף מטעמי בטיחות, שכן פתח גישה חופשית לגג המהווה רכוש משותף עשוי לשמש פתח מילוט בנסיבות מסכנות חיים, ונדרש לצורך תחזוקה שוטפת וכן לצורך ביצוע תיקון דחוף ומיידי במתקנים המשמשים בפועל בעלי דירות בגג הרכוש המשותף בבית.

38. העולה מן המקובץ, בנסיבות המקרה דנן יש לראות בחלל רום חדר המדרגות ובשטח גג הבית המשותף המצוי מעליו רכוש משותף הכרחי שלא ניתן להצמידו לדירה פלונית בבית המשותף.

39. די באמור כדי להיעתר לסעד המבוקש בכתב התביעה, למתן צו עשה המורה לנתבעים להרוס בניה שביצעו בחלל הרום של חדר המדרגות ובשטח מעליו בגג הבית המשותף המשמש רכוש משותף, בכפוף לבחינת טענות הנתבעים לדחיית התביעה מחמת שיהוי, השתק ומניעות (להלן).

למעלה מן הצורך, אוסיף ואבחן האם בידי הנתבעים הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף להצמדה ולבניה על חלל רום חדר המדרגות והשטח שמעליו בגג הבית המשותף, כנדרש על פי הוראות חוק המקרקעין.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. הסכמה של בעלי דירות בבית המשותף להצמדה ובניה בחלל רום חדר מדרגות והשטח שמעליו בגג הבית

40. ככל שניתן להצמיד חלל רום חדר המדרגות והשטח שמעליו בגג הבית המשותף לדירה הנתבעים - צמדתי בנסיבות דנן הינה שלא - הרי שיש לבחון האם בידי הנתבעים הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף לעשות כן. לשם כך, אדרש לשלוש שאלות משנה: האחת, מהו שיעור ההסכמה הנדרש להצמדה כאמור בהתאם להוראות חוק המקרקעין. השניה, מהו טיב ההסכמה הנדרשת. השלישית, האם בידי הנתבעים הסכמה בשיעור ובטיב כנדרש.

שיעור ההסכמה הנדרש

41. סיפא הוראת סעיף 62(א) לחוק המקרקעין מורנו, כי "אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות." הרציונל שבבסיס הוראה זו, הגנה על זכות הקניין - זכות יסוד חוקתית - של בעלי הדירות ברכוש המשותף.

42. חריג לכלל הדורש הסכמת כלל בעלי הדירות לפעולות ברכוש המשותף קבוע בהוראת סעיף 71ב לחוק המקרקעין. סעיף זה הוסף במסגרת תיקון 18 לחוק המקרקעין משנת 1995, לפיו חרף הוראת סעיף 62(א) לחוק, רשאים מי שבבעלותם 3/4 מהדירות בבית משותף (ו-2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם), להחליט בדבר הצמדה של חלקים מסוימים ברכוש המשותף לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה. עוד קובעת הוראת סעיף זה, כי ככל שהרחבת דירה פלונית הינה לשם בניית מרחב מוגן (דירתי או קומתי), רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם 60% מהדירות. התכלית שבבסיס הוספת הוראת סעיף 71ב לחוק המקרקעין ושינוי הרוב הדרוש לביצוע שינויים ברכוש המשותף, הינה הקלה על צפיפות המגורים של משפחות רבות



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדרך של הרחבת דירות קיימות, ובתוך כך ניצול יעיל יותר של הקרקע (ראו גם: דברי ההסבר בהצעת חוק המקרקעין (תיקון מספר 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף), התשנ"ה-1994, ה"ח 2322, עמוד 114).

43. הגדרה למונח 'הרחבה' כאמור בהוראת סעיף 71 ב לחוק המקרקעין, נקבעה בהוראת סעיף 71א, לאמור:

"הרחבה - הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף, שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף."

בפסק הדין שניתן ברע"א 1462/10 דוד עטייה נ' ליאור שגיא, עמוד 12, פורסם ב"נבו" (2.8.2012), נדרש בית המשפט העליון למשמעות שיש ליתן למונח 'הרחבה' בקבעו, כי לנוכח הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף, יש לפרש מונח זה בצמצום. לאחר שעמד על התכליות העומדות בבסיס הוראת סעיף 71 ב לחוק ועל שיקולים פרשניים הצריכים לעניין, הוסיף בית המשפט וקבע כי אך הצמדה של חלק מסוים ברכוש המשותף המצוי בסמיכות פיסית לדירה, יהא בבחינת הרחבה כמשמעותה בהוראת סעיף זה.

44. ומן הכלל אל הפרט. חלל רום חדר המדרגות ושטח הגג שמעליו בבית המשותף נמצאים בסמיכות פיסית לדירה שבבעלות הנתבעים. ברם, אין חולק כי הבניה שבוצעה בפועל על חלקים אלה ברכוש המשותף (ובשטח ההצמדה כדין לדירת הנתבעים בגג) לא נועדה להגדלת שטח דירת הנתבעים אלא להוספת יחידת דיור חדשה ונפרדת על גג הבית המשותף. בהתאם, נוצל חלל רום חדר המדרגות לבניית גרם מדרגות המוביל למבואה בשטח הגג שמעל חלל זה, בשטחה דלת כניסה ליחידת דיור נפרדת. כך, כפי שנצפה בביקור שקיימתי במקום וכתומך בעדות הנתבע 1 (שורות 27-28 בעמוד 8 לפרוטוקול הדיון).

בנסיבות אלה, סבורני כי אין לראות בהצמדה של חלל רום חדר המדרגות ושטח הגג שמעליו בבית המשותף, הצמדה "לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה", כדרישת הוראת סעיף 71 ב לחוק המקרקעין, משאינה הגדלה של שטח דירה קיימת בבית. בהתאם, סבורני כי הצמדה של חלק ברכוש המשותף לדירה פלונית, שתכליתה הוספת



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/582/2017**

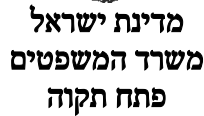
**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יחידת דיור חדשה ונפרדת בבית המשותף, מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף (בעמדה זו מחזיק גם המלומד א' אייזנשטיין (שם, עמודים 223-224)).

טיב ההסכמה הנדרש

45. הסכמת בעלי דירות להצמדה של חלק מסוים ברכוש המשותף לדירה פלונית, שמשמעותה הקניית זכויות קנייניות לבעל הדירה ברכוש המשותף, חייבת להיות מפורשת. משיש בהצמדה הקניה לצמיתות של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית - הקניית זכות קניין - רואים בה עסקה במקרקעין הטעונה מסמך בכתב, בהתאם להוראת סעיף 8 לחוק המקרקעין. השלמת עסקה זו תיעשה עם רישומה בפנקס הבתים המשותפים ותיקון צו רישום הבית המשותף, בהסתמך על תקנון מוסכם המעגן הסכמה כאמור של בעלי הדירות בבית המשותף להצמדה של חלק מסוים ברכוש המשותף לדירה בבית. משבוצע רישום כאמור, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן, כך כפי שמורנו הוראת סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין.

46. עם זאת, נקבע בהלכה הפסוקה כי הסכמת בעלי דירות לשימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש המשותף, שאינו עולה כדי הקניית זכות קניינית בת תוקף ברכוש זה, אינה טעונה מסמך בכתב ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה. במקרה זה, על ההסכמה להיות מוכחת בראיות מספיקות (ע"א 815/81 יעקב כליפא נ' אלי שאול, פ"ד לו(3) 78, עמוד 83 (1982); רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, עמוד 402 (2001)). הסכמה למתן רשות שימוש ייחודי יכולה להיות אף הסכמה מכללא, הנלמדת מהתנהגות הצדדים. ברם, בשונה מהסכמה להקניית זכות קניינית ברכוש המשותף, על הסכמה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף חלות הלכות הרישיון במקרקעין, מכוחן רשאי בעל דירה, ככלל, לבטל רשות השימוש בכל עת על ידי גילוי דעתו כי אין ברצונו להרשות הפעולות לגביהן ניתנה הרשות. אך במקרים חריגים ויוצאי דופן ייקבע כי רשות מכללא לשימוש במקרקעין התגבשה לכדי רשות בלתי הדירה (ראו גם: ע"א 6757/13 מרים אביטס נחום נ' מדינת ישראל - רשות הפיתוח, פורסם ב"נבו" (19.8.2015); ע"א 32/77 אליאסף טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3) 210 (1977)).



**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

50. לתימוכין בטענותיהם הגישו הנתבעים תצהירו של הנתבע 1, אשר צורף לו העתק מסמך יחיד שכותרתו "הצהרה", הכולל, לכאורה, חתימה של בעליהן של 11 דירות בבית המשותף. המסמך אינו נושא תאריך וממוען לוועדה המקומית לתכנון ובניה אלעד. בגוף ההצהרה נוסח מובנה, במסגרתו הושלמו פרטים לעניין תוכן ההצהרה. הנני להביא תוכן ההצהרה, ככתבו וכלשונו:

אנו בעלי דירות בבניין מס' 7 ברחוב יולט / ק / משה  
מאשרים למשפחת מילר, זכום על מדירה מס' / לנצל את השטח  
המושקף עבור שימושם הפרטי. ג?? וחסי זמנים

ב"ד בן-בן - הנארי - ג' + ז'



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. עיון בנוסח ההצהרה, מעלה כי כלל לא נהיר טיב ההסכמה שניתנה ולמי ניתנה. כאמור, לכל אחת משלוש הדירות בכניסה א' בבית המשותף, ובכללן דירת הנתבעים ודירת התובעת, הוצמד על פי התקנון המוסכם חלק מסוים מגג הבית המשותף. הצמדה דומה נקבעה אף ביחס לכל אחת משלוש הדירות בקומה העליונה בכניסה ב' בבית המשותף. אין בתקנון המוסכם כל הוראה לעניין זכות העומדת לבעלי דירות אלה לבנות על השטח הצמוד לדירתם. בהקשר זה מורנו ההלכה הפסוקה, כי הצמדה של חלק מסוים ברכוש המשותף לדירה פלונית אינה מקנה לבעל הדירה הזכות לבנות על חלק זה. "הצמדת שטח לדירתו מקנה לבעל הדירה זכות בעלות בשטח המוצמד. אך מכאן לא נובע שלבעל הדירה קמה זכות לבנות על השטח המוצמד. זכויות הבנייה בבית משותף שייכות (מכוח בעלותם המשותפת בקרקע) לבעלי כל הדירות בבית, וניצולן על ידי בעל דירה מותנה בהסכמת יתר בעלי הדירות." על הסכמה זו להיות מפורשת (ע"א 7156/96 שועאי נ' בכרך, פ"ד נג (1) 469, עמוד 476 (1999); ע"א 6900/14 דן לויט נ' חנה בנבנישתי, פסקה 10 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.9.2016)).
52. בגוף כתב ההצהרה מצוינים שמן של שלוש משפחות שלהן ניתנה הסכמה - "איימר" (הנתבעים), "גרור" (הבעלים של דירה נוספת בקומה בכניסה א'), ושם משפחה שאינו קריא ולא הובא לגביו ביאור בתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעים ובעדות הנתבע 1 שנמסרה בפניי. אשר לטיב ההסכמה, צוין: "לנצל את השטח המשותף עבור שימוש הפרטי." ובכתב יד הוסף: "בגג וחדר מכונות כולל בניה בקומת המגורים ב'+ג'."
- אין זה נהיר מהכתובים האם ההסכמה ניתנה לבניה על השטח שהוצמד כדין לדירות בבית המשותף, כדרישת ההלכה הפסוקה, האם להצמדה של חלל רום חדר המדרגות ושטח הגג שמעליו, האם לבניה על חלקים אלה ברכוש המשותף, האם לכל אלה. בתוך כך, אין זה נהיר מהו "השטח המשותף", האם החלק הצמוד לכל אחת משלוש הדירות שפרטי בעליהן מצוינים בהצהרה, האם חלקים אחרים בבית המשותף; עוד אין זה נהיר משמעות ההיגד "לנצל את השטח המשותף", האם לבנות עליו אם לאו, וככל שבבניה עסקינן, מה שיעור אחוזי הבניה שרשאים לבעלי דירות אלה לנצל ביחס לזכויות הבניה של הבית המשותף. אשר לתוספת בכתב יד, עולה לכאורה מנוסח ההצהרה כי שלוש הדירות ששם בעליהן מצוין בה זכאיות לנצל שטח הגג ו"חדר



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המכונות", בניגוד לטענת הנתבעים כי שטח זה ניתן להם בלבד. אשר לתוספת בכתב יד בדבר אישור "לבניה בקומת המגורים ב' ו-ג'", כלל לא ברור פשרה, שכן דירת הנתבעים נמצאת בקומה השלישית, והבניה שביצעו נעשתה, כאמור, בחלל רום חדר המדרגות ובקומת הגג (מעל הקומה השלישית).

53. העולה מן המקובץ, אין בנוסח ההצהרה שצירף הנתבע 1 לתצהירו, כדי ללמד על הסכמה ברורה, מפורשת וחד משמעית באשר להצמדה של חלל רום חדר המדרגות ושטח הגג שמעליו, ובאשר לבניה עליהם.

54. יתרה מזאת, אין זה נהיר מכתב ההצהרה מיהות בעלי הדירות בבית המשותף שחתימותיהם מובאות בגדרו. כתב ההצהרה כולל טבלה המונה 24 שורות (כמספר בעלי הדירות בבית המשותף על שני מבניו), ובגדרה חתימות בעליהן של 11 דירות בלבד. אין במספר חתימות זה כדי לעמוד בשיעור ההסכמה הנדרש - הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף. אף אם אקבל טענת הנתבעים בעניין זה, לפיה די בהסכמת בעלי הדירות בכניסה א' בלבד בבית המשותף, הרי שאין בידי הנתבעים שיעור ההסכמה הנדרש, בהעדר חתימות בעליהן של 12 דירות הנמנות עם כניסה זו.

אוסף למעלה מן הנדרש, כי סבורני שבנסיבות דנן היה על הנתבעים לקבל הסכמה של כל 24 בעלי הדירות בבית המשותף, וודאי לעניין הבניה בחלל רום חדר המדרגות, על שטח גג הבית המשותף שמעליו, ועל שטח ההצמדה כדין של הנתבעים בגג הבית. בסעיף 5 לתקנון המוסכם נקבע, כי "הרכוש המשותף שבתחום כל כניסה (למעט הקרקע) יוצמד לדירות שבאותה כניסה". זכויות בניה שייכות כאמור לכל בעלי הדירות בבית המשותף מכוח בעלותם המשותפת בקרקע. לפיכך, נדרשת הסכמת של כל בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ניצול זכויות הבניה של הבית, ובכלל זאת בניה כאמור בחלל רום חדר המדרגות, בשטח הגג שמעליו ובשטח הצמוד לדירת הנתבעים בבית המשותף.

55. הנתבעים סמכו טענתם בדבר הסכמה להצמדת חלל רום חדר המדרגות ושטח הגג שמעליו, למצער הסכמה לשימוש ייחודי בחלקים אלה, בכתב ההצהרה דלעיל. הנתבעים לא הביאו לעדות מי מבעלי הדירות החתומים על כתב ההצהרה להעיד בדבר



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תוכן ההסכמה שנתנו והתאמתה לבנייה הקיימת. כך גם לא הביאו הנתבעים תכנית הבניה שצורפה להיתר הבניה (גרמושקה). "כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה(1) 760, 736 (1980); רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, פ"ד מד(4) 602, 595 (1990); ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 614-615 (1993); ע"א 8294/14 רוני גנגינה נ' פקיד שומה פתח תקוה, פסקה 24 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (20.3.2018)). לפיכך, בידי להסיק כי אם הנתבעים היו מביאים עדות בעלי הדירות בבית המשותף בעניין זה וכן תכנית הבניה שאושרה בהיתר הבניה, היה בהם כדי לפעול לחובתם ולתמוך בטענות התובעת.

56. אשר על כן, הנני לקבוע כי לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי בידם הסכמה כנדרש של בעלי הדירות בבית המשותף להצמדה של חלל רום חדר המדרגות ושטח הגג שמעליו, וממילא לבניה על חלקים אלה. עוד לא עלה בידם להוכיח קיומה של הסכמה לשימוש ייחודי בשטחים אלה ברכוש המשותף. כאמור, אף אם היתה בידי הנתבעים הסכמה מפורשת ובשיעור כנדרש, לא היה בה כדי לאשר הצמדה של שטחים אלה, המהווים רכוש משותף הכרחי, משזו מסכלת באופן קבוע גישה ושימוש בחלקים בגג המהווים רכוש משותף.

#### סיכום ביניים

57. בהתאם לצו רישום הבית המשותף והתקנון המוסכם החל על הבית, מהווים חלל רום חדר המדרגות והשטח שמעליו בגג הבית רכוש משותף. בנסיבות המקרה דנן, מצאתי כי יש לראות בחלקים אלה רכוש משותף הכרחי שלא ניתן להצמידו לדירה פלונית



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית המשותף. למעלה מן הצורך, הוספתי וקבעתי כי לצורך הצמדה של חלקים אלה נדרשת הסכמה מפורשת, ברורה וחד משמעית של כל בעלי הדירות בבית המשותף, וכי לא עלה בידי הנתבעים להוכיח קיומה של הסכמה כאמור.  
אפנה, איפוא, לבחון טענות הנתבעים לדחיית התביעה מחמת שיהוי ומחמת השתק ומניעות.

ד. שיהוי

58. לטענת הנתבעים יש לדחות התביעה והסעד המבוקש בגדרה מחמת שיהוי בהגשת התביעה, שכן הנתבעים עושים שימוש בחלל רום חדר המדרגות ובבניה בשטח הגג שמעליו מזה כעשור, מבלי שבאה כל מחאה מצד מי מבעלי הדירות בבית המשותף.  
59. מקורו של מוסד השיהוי בדיני היושר, ומשמעו הקמת מחסום לבירור תובענה העולה כדי פגיעה בזכויות מהותיות של בעל דין. בהתאם, נקבע בהלכה הפסוקה, כי התנאים לקבלת טענת שיהוי הינם מחמירים ונסיבות החלתה נדירות. עמדה על כך כבוד השופט א' פרוקצ'יה בפסק הדין המנחה שניתן בעניין זה בע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433, עמודים 445-448 (2003), בקבעה לאמור:

"השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנו במשפט. שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע - שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי."

עוד נקבע, כי לצורך טענת שיהוי נדרש להוכיח כי בנסיבות המקרה "זנח התובע את זכות התביעה העומדת לו, או שבמשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה." בהתאם "סילוק תביעה בטענת שיהוי ייתכן, דרך כלל, מקום שחוסר תום לבו של התובע או מצג ממשי של ויתור או מחילה מצדו על זכותו הם שהניעו את הנתבע למעשה או למחדל אשר הביאו שינוי במצבו לרעה". אשר לשיקול הדעת המסור לבית המשפט,



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נקבע כי ככל שמדובר בתביעת זכות בעלת משקל רב יותר, כדוגמת תביעה למימוש זכות קניינית, כך יירתע בית המשפט מחסימתה בטענת שיהוי, אף אם התקיימו התנאים דלעיל (ראו גם, ע"א 9839/17 הביטאט בע"מ נ' CAFOM, פסקאות 32-35 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.12.2018)).

60. ומן הכלל אל הפרט. כתב התביעה דנן הוגש ביום 4.12.2017, בחלוף 11 חודשים מהמועד בו רכשה התובעת דירתה בבית המשותף. כתב התביעה הוגש לאחר ניסיונות התובעת ואביה להידבר עם הנתבעים ולפתור המחלוקת מחוץ לערכאות, כנתמך בתצהיר התובעת ובתצהיר אביה, אשר לא נסתרו בעדותם בפניי. בנסיבות אלה, אין לראות התובעת כמי שמחלה על זכותה.

יתרה מזאת, משתפסו הנתבעים חזקה ייחודית ברכוש משותף הכרחי, אשר כלל לא ניתן להצמידו לדירה בבית משותף, אין להם להלין אלא על עצמם, ואין הם יכולים להישמע בטענה בדבר ציפייה לגיטימית שלא להתבע. הדברים נכונים, למעלה מן הצורך, אף בהעדר הסכמה של בעלי הדירות לבניה כאמור ברכוש משותף זה. עוד אין הנתבעים יכולים להישמע בטענה, כי הם שינו מצבם לרעה בהסתמך על שתיקת בעלי הדירות בבית המשותף ביחס לבנוי ברכוש המשותף כאמור. לדידי, לכתחילה אין לראות בבניה שביצעו הנתבעים ברכוש המשותף, תוך פגיעה בזכויות הקניין של בעלי הדירות האחרים ברכוש זה ללא הסכמתם, בגדר 'שינוי מצב לרעה'.

כך גם אין בידי לקבל הטענה בדבר חוסר תום לב התובעת בהגישת התביעה דנן. לדירת התובעת מוצמד חלק מסוים בגג הבית המשותף, אשר הגישה אליו אפשרית רק דרך חדר המדרגות. משחסמו הנתבעים הגישה לגג הבית המשותף, ממילא חסמו הגישה של התובעת לשטח הגג הצמוד לדירתה. בנסיבות אלה בדיון פעלה התובעת להסרת חסימת הגישה והמעבר לגג הבית המשותף - המתאפשרים כיום אך מדירת הנתבעים - באמצעות הגשת התביעה דנן. התובעת ואביה, אשר קידם העסקה לרכישת הדירה, העידו בפניי. אביה של התובעת גולל בהרחבה הנסיבות שהביאו להגשת התביעה דנן, לאחר שכל ניסיונותיו להידבר עם הנתבעים לאפשר גם לתובעת גישה ומעבר חופשיים לגג עלו בתוהו. עדותו היתה אמינה, עקבית וסדורה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

61. במכלול נסיבות העניין, לא מצאתי לראות המקרה דנן כנמנה עם אותם מקרים חריגים בהם יש לקבל טענת שיהוי. אשר על כן, הנני לדחות הטענה בדבר שיהוי בהגשת התביעה.

ה. השתק ומניעות

62. הנתבעים הוסיפו וטענו, כי יש לדחות התביעה והסעד המבוקש בגדרה מחמת השתק. לדידם, משניתנה הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות הסכמת הבעלים הקודם של דירת התובעת (מר אייל בן שלמה), לבניה בחלל רום חדר המדרגות ובשטח הגג שמעליו, למצער משידעו אלה על בניה כאמור, מושתקת התובעת, הבאה בנעלי הבעלים הקודם של הדירה, מלטעון כיום נגד בניה זו.

63. כאמור, הנתבעים לא הוכיחו טיב ההסכמה שניתנה על ידי בעליהן של 11 דירות בבית המשותף, ובכללם הבעלים הקודם של דירת התובעת - האם הסכמה לבניה על השטח הצמוד לדירת הנתבעים בגג הבית המשותף, האם הסכמה להצמדה של חלל רום חדר המדרגות ושטח הגג שמעליו, האם הסכמה לבניה על חלקים אלה ברכוש המשותף. אף צו רישום הבית המשותף אינו משקף הסכמה שניתנה לנתבעים לבניה ולהצמדה כאמור ברכוש המשותף. כפי שהורתי לעיל, לא עלה בידי הנתבעים לעמוד בנטל הוכחה הרובץ לפתחם בעניין זה.

64. משלא הוכחה הסכמה מטעם הבעלים הקודם של דירת התובעת, נשמט הבסיס לטענה לפיה התובעת באה בנעליו ובשל כך מנועה מלטעון כיום נגד הבניה שביצעו הנתבעים ברכוש המשותף.

65. למעלה מן הצורך, אוסיף כי התובעת צירפה לתצהיר עדותה הראשית מסמך מיום 7.6.2017, בחתימת מר בן שלמה, הבעלים הקודם של דירת התובעת, לכאורה, לפיו "לא נתתי הסכמתי לשום אדם מדיירי הבנין להשתמש או לבנות ברכוש המשותף לרבות בחדר המדרגות." התובעת ביקשה להעידו, אך בשל מצבו הרפואי נבצר ממנה לעשות כן. בהודעה שהגיש מר בן שלמה ללשכתי מיום 17.12.2018, פירט מצבו הרפואי הקשה, כנתמך באסמכתאות, אשר מנע ממנו להתייצב לדיון בתביעה, תוך ששב והדגיש כי לא נתן כל הסכמה לבניה ברכוש המשותף.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

66. אוסיף גם זאת. ברכשה הדירה הסתמכה התובעת על המרשם. משלא בא בגדרו דבר קיומה הצמדה של חלקים ברכוש המשותף לדירת הנתבעים, למצער רישום הערת אזהרה בעניין, הרי שבמכלול נסיבות המקרה דנן הסתמכות זו של התובעת ראויה לכל הגנה. הוראת סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין, מורנו בהקשר זה כי "תקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן." הוראה זו באה בהמשכה של הוראת סעיף 62(א) לחוק, הקובעת האפשרות העומדת לכל בעלי דירות בבית משותף לשנות הוראות התקנון החל על הבית ו"לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית". בנסיבות העניין, דומה כי הנתבעים לא פעלו לרישום הצמדה כאמור משזו לא ניתנה בידם לכתחילה.

67. אשר לטענת הנתבעים לפיה ידעה התובעת דבר הבניה עובר לרכישת דירתה בבית המשותף, ולפיכך מושתקת ומנועה מלטעון נגד בניה זו (יש לראותה כמי שרכשה הדירה בבית המשותף כולל הבנוי בחלל רום חדר המדרגות ושטח הגג שמעליו על ידי הנתבעים) - אין בידי לקבלה. כפי שעלה מעדות אביה של התובעת, אשר ביצע עבורה עסקת הרכישה, הובהר לו עובר לרכישה כי אין בידי הנתבעים כל זכות ברכוש המשותף וממילא זו לא נרשמה. כך בהעידו בפניי: "... הייתי בטוח שהיות וזה לא חוקי ולא קנייני הם [הנתבעים] יהיו צריכים להסתדר. לא העליתי על דעתי, בפרט שהמוכר חתם לי שהוא לא חתם." ובהמשך דבריו: "היות והבנתי שזה בנייה לא חוקית והוא עברייני בניה, אז מן הדין, בהיגיון שלי אני אומר, תשמע, או שאתם מסתדרים או שזה הולך לבית משפט והוא יהיה חייב להסתדר." (שורות 1-3, 12-13 בעמוד 6 לפרוטוקול הדיון). בנסיבות אלה, לא מצאתי כי נשלל תום לבם של התובעת ואביה וכי הסתמכותם על הרישום נעשתה שלא בתום לב (ראו גם: ע"א 1880/08 אורית דנציגר נ' ליאור חיים רביב, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (6.7.2010)). מכל מקום, אין בידיעת התובעת, עובר לרכישת הדירה, דבר הבניה של הנתבעים ברכוש המשותף, כדי ליתן בידי הנתבעים זכות קניין ברכוש זה, יש מאין.

68. אשר על כן, הנני לדחות טענת הנתבעים בדבר השתק ומניעות בעטיים יש לדחות התביעה דנן.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/582/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**הסעד**

69. לנוכח האמור לעיל, משבאתי לכלל מסקנה כי לא ניתן להצמיד חלל רום חדר המדרגות ושטח הגג שמעליו בבית המשותף לדירת הנתבעים (ולכל דירה אחרת בבית המשותף), בהיותם רכוש משותף הכרחי, ולמעלה מן הנדרש משלא עלה בידי הנתבעים להוכיח קיומה של הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף, בשיעור ובטיב כנדרש, להצמדה של חלקים אלה ברכוש המשותף לדירת הנתבעים וממילא לבניה בהם, יש להורות על הריסת הבנוי בשטח זה ועל השבת המצב לקדמותו.

**יחידת דיור נפרדת**

70. התובעת הוסיפה ועתרה בכתב התביעה למתן צו עשה, המורה לנתבעים להרוס יחידת הדיור הנפרדת שבנו על גג הבית המשותף בשטח הצמוד לדירתם, משהשימוש בו מנוגד להיתר הבניה ועולה כדי פגיעה בזכות הקניין של התובעת בבית המשותף. בסיכום טענותיה בכתב, צמצמה התובעת הסעד המבוקש בעניין זה, בעתרה להורות לנתבעים לחדול משימוש כאמור, כך שהבנוי על השטח הצמוד לדירת הנתבעים בגג הבית המשותף לא ישמש יחידת דיור נפרדת.

71. כאמור, אין חולק כי הבנוי על השטח הצמוד לדירת הנתבעים בגג הבית המשותף משמש יחידת דיור נפרדת. כך, כפי שהודה הנתבע 1 במפורש וכפי שראו עיניי במהלך הביקור בבית המשותף.

עוד אין חולק, כי בפועל משמשת יחידת דיור זו למגורים של משפחה נוספת בבית המשותף. בעת ביקורי במקום אף הבחנתי כי בכניסה הראשית לבית המשותף הותקנה על הקיר החיצוני בבית, משמאל לדלת הכניסה, תיבת דואר נפרדת ייעודית ליחידת דיור זו, בסמיכות למתקן תיבות הדואר של כלל הדירות בבית המשותף המוצב על קיר זה.

אין חולק, כי בהיתר הבניה שניתן לנתבעים נקבע מפורשות: "התוספת בגג לא תהווה יחידת דיור נפרדת".



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

72. מן המפורסמות, כי המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בסכסוכים שעילתם בדיני התכנון והבניה, לרבות עבירות בניה כדוגמת בניה על שטח הצמוד לדירה בגג בית משותף המשמשת ליחידת דיור נפרדת, לכאורה, בניגוד להוראת סעיף 145(א)(2) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

73. ברם, מוסמך המפקח על רישום מקרקעין לדון בסכסוכים בין בעלי דירות בבית המשותף הקשורים בזכויותיהם הקנייניות בבית, לרבות מכוח התקנון החל על הבית המשותף. בכלל זאת, מוסמך המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שעניינה הפרת הוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, המורנו לאמור:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה את הסכמת בעל הדירה האחרת."

74. מכוחה של הוראה זו, קבע בית המשפט העליון בפסק הדין שניתן בע"א 395/74 יצחק לוי נ' רבקה סמואל, פ"ד כט(2) 39, עמודים 42-43 (1975), כי הקמת יחידת דיור נוספת בבית משותף מטילה עומס יתר על מערכות השירותים השונים בבית, וכי "בדרך כלל מתקבל על הדעת שהוספת דירות בבית משותף עשויה לגרום להורדת ערך יתר הדירות בבית, במידה מרובה או מועטה". עוד על מאפייני הפגיעה בדירות בבית משותף כתוצאה מהוספת יחידת דיור בבית, מצאתי בפסק הדין שניתן בת"א (ת"א) 2523/07 כנען בנימין נ' בנימין ירושלמי, פסקה 5, פורסם ב"נבו" (6.4.2010), שם קבע בית המשפט בהתייחס לפיצול דירה למספר יחידות דיור נפרדות לאמור:

"פיצול דירה למספר יחידות עצמאיות ללא היתר, מבלי שנשקלו השיקולים התכנוניים, מביא לעומס גדול יותר על התשתיות שתוכננו מלכתחילה עבור הבית המשותף - מנגנוני התפעול המרכזיים של הבניין: עומס גדול יותר על מקומות החניה המועטים המותקנים, על תשתיות המים והביוב כתוצאה מתוספת מקלחונים, שירותים והכנת תשתית מטבחים, על המעליות. תנועה גדולה יותר של דיירים עלולה לגרום למטרד של רעש ולכלוך עבור הדיירים, ועלולה לגרום לירידת ערך הדירות בבניין המשותף."



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

75. דברים אלה יפים אף לנסיבות המקרה דנן, עת בהוספת יחידת הדירור הנפרדת יש כדי להעמיס על תשתיות הבית המשותף ולשנות תמהיל הדירות בו העולה, מטיבו ומטבעו של דבר, כדי שינוי בערך הדירות בבית המשותף. זאת, אף ביתר שאת שעה שלצורך שימוש ביחידת הדירור הנפרדת שבנו הנתבעים על שטח הצמוד לדירתם בגג הבית המשותף, תפסו הנתבעים חזקה ייחודית בחלל רום חדר המדרגות ושטח הגג שמעליו המהווה רכוש משותף, ובנו בחלקים אלה הן מבואה מדלת הכניסה המקורית לדירתם, הן גרם מדרגות המוביל לקומת הגג, הן מבואה בקומת הגג המובילה ליחידת דירור נפרדת, למחסן וליציאה לגג המהווה רכוש משותף.

76. התנהלות כאמור אין להתיר בבית המשותף, משיש בה כדי לפגוע פגיעה מהותית בזכויות הקניין של בעלי הדירות האחרים בבית המשותף, ובתוך כך, פגיעה ממשית במרקם העדין הנדרש מחיים משותפים בבית משותף המחייב שמירה דווקנית על זכויות בעלי הדירות בבית וחובותיהם ההדדיים. הטיב לבטא זאת כבוד השופט א' גולדברג בפסק הדין שניתן בע"א 93/81 אהרון אליאס נ' יוחנן שיפר, פ"ד לז(2) 444, עמוד 450 (1983), בקבעו לאמור:

"אם תותר הרצועה, ובית המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם. הפועל היוצא מדברים אלה הוא, שהעובדה, כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם."

77. כאמור, הצמדה של חלק ברכוש המשותף לדירה פלונית, שתכליתה הוספת יחידת דירור חדשה ונפרדת בבית המשותף, מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף (ראו פסקה 44 לעיל). הנתבעים לא הוכיחו קיומה של הסכמה זו.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

78. בסיכום טענותיה צמצמה התובעת הסעד המבוקש בעניין זה, בעתירה להורות לנתבעים אך לחדול משימוש כאמור, כך שהבנוי על השטח הצמוד לדירת הנתבעים בגג הבית המשותף לא ישמש יחידת דיור נפרדת.
79. בנסיבות אלה הנני להורות לנתבעים להפסיק השימוש בשטח הצמוד לדירתם בגג הבית המשותף כיחידת דיור נפרדת. עוד הנני להורות, כי לצורך שימוש בשטח זה, יבנו הנתבעים גרם מדרגות מחלל דירתם שיוכיל לשטח זה.

סוף דבר

80. דין התביעה להתקבל.
81. הנני להורות לנתבעים, ביחד ולחוד, להרוס כל הבנוי בחלל רום חדר המדרגות ובכל שטח הגג שמעליו בבית המשותף, המהווים רכוש משותף, ובעניין זה להשיב המצב לקדמותו על פי תשריט הבית המשותף. לביצוע בתוך 90 יום מהיום.
82. הנני להורות לנתבעים, ביחד ולחוד, להפסיק השימוש בשטח הצמוד לדירתם בגג הבית המשותף (מסומן ו' בתשריט הבית המשותף) כיחידת דיור נפרדת. עוד הנני להורות, כי לצורך שימוש בשטח זה, יבנו הנתבעים גרם מדרגות מחלל דירתם שיוכיל לשטח זה. לביצוע בתוך 90 יום מהיום.
83. אשר לפסיקת הוצאות, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו, "שלא יצא שכרו בהפסדו", וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות (י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמודים 540-541). אשר לשיעור ההוצאות, נקבע בהלכה הפסוקה, כי בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, בהתחשב במכלול נסיבות העניין. בתוך כך, ישקול בית המשפט התנהגות הצדדים להליך, אופן ניהול ההליך, היחס שבין הסעד שהתבקש והסעד שהתקבל לבין שיעור ההוצאות, מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו, וחשיבות העניין (ראו: תקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005)).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/582/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

84. לאחר ששקלתי טענות הצדדים בעניין זה על פי אמות המידה שהותוו בפסיקה, אני מחייבת הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 4,000 ש"ח, הכוללות שכר טרחת עורך דין. התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום. לאחר מועד זה, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים, בדואר רשום עם אישורי מסירה. ניתן היום, י"ח באדר ב' תשע"ט, 25 במרץ 2019, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
המפקחת על רישום מקרקעין  
פתח תקווה